

CUENTA SEGA: CONDICIONES DEL SERVICIO

AVISO IMPORTANTE SOLO PARA RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: USTED ACEPTA QUE LAS DISPUTAS ENTRE USTED Y NOSOTROS SE RESOLVERÁN MEDIANTE ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE Y SU RENUNCIA AL DERECHO DE ARBITRAJE DE DEMANDA COLECTIVA Y DE DEMANDA POPULAR, TAL Y COMO SE DETALLA EN LA SECCIÓN 20B A CONTINUACIÓN, Y QUE ESTE ACUERDO SE APLICA A CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN.

IMPORTANTE - LEA CON ATENCIÓN: estos servicios son proporcionados por SEGA CORPORATION, con sede en Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 141-0033 (Japón), sus subsidiarias y filiales (en adelante “SEGA” o “Nosotros”). Los términos y condiciones incluidos en “SEGA ACCOUNT: CONDICIONES DEL SERVICIO” (en adelante, el “Acuerdo”) se aplican solo a los siguientes productos de SEGA (en adelante, los “Productos”) y Servicios para los cuales debe registrarse y crear una Cuenta (según se define más adelante).

Al registrarse para crear una Cuenta SEGA (en adelante, la “Cuenta”), Usted podrá recibir software, actualizaciones, contenido descargable (designado como “contenido descargable”), parches, contenido multimedia (como tráileres), ofertas promocionales y de marketing (como boletines de noticias y concursos) y suscripciones, los cuales, junto con cualquier otro servicio ofrecido a una Cuenta, se denominarán “Servicios”. Su elegibilidad para los Servicios, el acceso a estos o el uso de los mismos puede estar sujeto a otros términos y condiciones (“Condiciones específicas”), que pueden incluir criterios, detalles, reglas o condiciones adicionales. En caso de conflicto entre las Condiciones específicas y el presente Acuerdo, prevalecerán las Condiciones específicas. Puede que determinadas características de estos Servicios no estén disponibles en su país o idioma.

Al registrarse o utilizar la Cuenta o los Servicios, Usted indica que está de acuerdo con el presente Acuerdo. Si no está de acuerdo, no se registre ni utilice la Cuenta ni los Servicios.

Los Servicios que se ofrecen están sujetos a su aceptación de todos los términos y condiciones estipulados en este Acuerdo, el Acuerdo de licencia del usuario final (“ALUF”) de SEGA, que se aplicará a su uso de cualquier Producto que haya adquirido, la Política de privacidad de SEGA, las Condiciones específicas y todas las demás normas, políticas y procedimientos que sean específicos de la Cuenta.

1. Registrarse para crear una Cuenta

1.1 Es posible que se le solicite el registro para crear una Cuenta de varias formas, entre las que se incluyen, de manera no exhaustiva:

- antes, durante o después de la compra y activación de cualquier Producto de SEGA, lo que puede incluir avisos y pantallas de notificación durante el juego;
- al visitar sitios web operados por, o en nombre de, SEGA o sus empresas afiliadas;
- o por correo electrónico (si Usted es cliente actual de SEGA y sus datos de contacto han sido recopilados por SEGA o cualquiera de sus filiales de acuerdo con la Política de privacidad de SEGA, que se le mostró cuando sus datos de contacto fueron recopilados)

1.2 Usted acepta proporcionar información correcta, actual y completa durante el proceso de registro y actualizar dicha información para mantenerla correcta, actual y completa. SEGA se reserva el derecho de suspender o rescindir su Cuenta si la información proporcionada durante o después del proceso de registro resulta ser incorrecta, obsoleta o incompleta.

1.3 Deberá proporcionar una dirección de correo electrónico siempre que inicie sesión en su Cuenta. Se le enviará un código de autenticación de seis dígitos para autenticar y verificar el inicio de sesión. El sistema puede recordar su información de inicio de sesión en función de las preferencias de su navegador o configuración de dispositivo y de si selecciona la opción para que estas se almacenen.

1.4 Deberá proteger su Cuenta y no compartir su dirección de correo electrónico con terceros. Deberá tener especial cuidado con los dispositivos que puedan recibir correos electrónicos y reforzar la configuración de seguridad en estos. Como medida contra los fraudes, podrá cambiar la dirección de correo electrónico registrada en su Cuenta a través de la opción “Cambiar dirección” de la configuración de su Cuenta. Usted acepta que asumirá la responsabilidad de cualquier actividad o acción realizada con su Cuenta, haya o no autorizado dichas actividades o acciones.

2. Vincular su Cuenta con plataformas de terceros

2.1 Podrá vincular su Cuenta registrada con cuentas utilizadas en determinadas plataformas de terceros (como, entre otras, las operadas por Valve, Epic, Sony, Microsoft o Nintendo).

2.2 Al permitir la vinculación, aceptamos que extraiga datos personales, como los identificadores que haya proporcionado con su consentimiento a la plataforma de terceros, así como información recopilada de forma independiente por nuestra parte,

como datos de juego, y vincular dicha información a la información que Usted haya introducido en su Cuenta.

2.3 Si se pone fin a la vinculación entre su Cuenta y la cuenta de la plataforma de terceros, es posible que se restrinja la revinculación. SEGA no será responsable de ningún daño que sufra debido a la finalización de dicha vinculación, salvo en casos de dolo o negligencia grave por parte de SEGA.

3. Registro de Cuenta infantil y uso de los Servicios por parte de menores

3.1 Puede que la legislación local de su país de residencia requiera que Usted tenga cierta edad mínima antes de poder aceptar las condiciones de este Acuerdo y de registrarse para crear una Cuenta. Si no ha alcanzado la edad mínima para dar su consentimiento, podrá utilizar una Cuenta infantil creada por su tutor legal, como un progenitor, de acuerdo con la Sección siguiente.

3.2 Usted, como tutor legal, por ejemplo, el progenitor de un menor (“Menor” o “Menores”) o un pupilo, puede crear Cuentas adicionales (“Cuenta infantil”). A menos que se especifique lo contrario, los términos del presente Acuerdo se aplicarán a la Cuenta infantil. La Cuenta infantil se vinculará a su Cuenta. Al hacerlo, acepta someterse a este Acuerdo en cuanto a cualquiera de las Cuentas infantiles vinculadas, incluidas las creadas para Menores, tanto si existen actualmente como si se crean en el futuro. También acepta supervisar y asumir la total responsabilidad de todas las acciones y transacciones realizadas a través de su Cuenta y las Cuentas infantiles.

Si Usted ha vinculado su Cuenta y una Cuenta infantil, confirme que conoce los controles parentales disponibles dentro del Producto y que está supervisando y monitorizando en todo momento el uso de este Servicio por parte de los Menores, incluyendo garantizar que los Menores no envían ni comparten ninguna información personal sin su consentimiento previo.

3.3 Puede que algunos servicios estén restringidos para menores. Cuando sea posible, SEGA le proporcionará una indicación de la edad apropiada según el contenido de los Servicios. Si Usted proporciona información sobre la fecha de nacimiento durante el proceso de registro, SEGA, siempre que sea posible, tomará las medidas necesarias para evitar su acceso a las funciones de los Servicios que consideramos inapropiadas para su edad. La clasificación por edades solo tiene la función de orientar, y SEGA no se hará responsable en el caso de que Usted (o su progenitor o su tutor legal) considere que el material sea inapropiado para la clasificación por edades en cualquier circunstancia. Recuerde que no todas las

funciones del Servicio están clasificadas por edades y que algunas de ellas podrían contener lenguaje y material destinados a un público adulto.

4. Adquisición o uso de los Servicios en plataformas de terceros

4.1 Algunas de las características obligatorias u opcionales de nuestros Servicios pueden requerir que Usted se registre y adquiera productos de plataformas de terceros o descargue complementos de terceros (en adelante “Plugin”), como Steamworks, Epic, PSN, Xbox, iTunes Store de Apple, Google Play, Twitch y Amazon. SEGA no tiene control sobre cómo operan sus plataformas terceros (como las políticas de precios, pagos y facturación aplicables a dichas compras). En caso de que Usted encuentre algún problema durante el registro o la compra, deberá contactar con la plataforma de terceros o proveedor del Plugin. Si se registra a través de servicios de terceros, deberá visitar el sitio web de terceros y consultar su política de privacidad y su perfil o cuenta de registro para saber cómo se procesarán sus datos y conocer sus opciones.

4.2 Si Usted tiene algún problema técnico relacionado con los Servicios, contacte con el servicio de atención al cliente de SEGA [Asistencia de SEGA]

5. Cerrar una Cuenta

5.1 Usted puede cerrar de forma permanente su Cuenta en cualquier momento. Para ello, ponte en contacto con la [Asistencia de SEGA] .

5.2 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este Acuerdo o cualquier otro acuerdo aplicable (incluido el ALUF para cualquier Producto), reglas, políticas o leyes aplicables, puede resultar en la suspensión temporal o permanente de su Cuenta y el uso de todos y cada uno de los Servicios. Además, es posible que no tenga derecho a ningún reembolso por los Servicios que ya no estén disponibles para Usted como resultado.

5.3 Podemos cerrar su Cuenta en cualquier momento y por cualquier motivo. No estamos obligados a proporcionarle ningún aviso o advertencia antes de dicha cancelación.

5.4 TRAS EL CIERRE DE SU CUENTA:

(A) DE FORMA INMEDIATA, SEGA BORRARÁ O CONVERTIRÁ EN ANÓNIMOS LOS DATOS ASOCIADOS A SU CUENTA PARA QUE NO SE LE PUEDA IDENTIFICAR;

(B) Y NO PODRÁ ACCEDER A SU CUENTA NI USAR LOS SERVICIOS REGISTRADOS EN

DICHA CUENTA. NO ESTAMOS OBLIGADOS A REEMBOLSAR CUALQUIER PARTE NO UTILIZADA DE CUALQUIER SERVICIO A MENOS QUE SEGA ESTÉ OBLIGADA A HACERLO POR LEY, HAYA COMETIDO DOLO O HAYA ACTUADO CON NEGLIGENCIA GRAVE.

6. Estado de la Cuenta

Su Cuenta puede contar con funciones adicionales para usar dentro de los Servicios y que no están disponibles para otros usuarios, incluidos, entre otros, el estado de moderador y vip. Esto, sujeto a la aceptación de estas condiciones y cualquier otra obligación de confidencialidad requerida por SEGA, puede darle derecho a acceder a áreas ocultas de los Servicios ya contactar con SEGA sobre ciertos temas. Usted acepta respetar cualquier norma adicional que pueda ser aplicable a su Cuenta en virtud del estado de moderador o vip, y reconoce que SEGA puede suspender temporalmente o cerrar permanentemente su Cuenta por el incumplimiento de estas normas, cualquier otro requisito de este Acuerdo o por cualquier otro motivo.

7. Su conducta al usar la Cuenta y los Servicios

7.1 Al usar su Cuenta y los Servicios, debe comportarse con decencia, respeto y consideración hacia SEGA y otros usuarios (que pueden ser menores).

7.2 Usted se compromete a no realizar ninguno de los siguientes actos prohibidos:

- Acceder, alterar o usar áreas no públicas del Servicio, los sistemas de SEGA o los sistemas de entrega técnica de los proveedores de SEGA; o intentar explorar, escanear o probar la vulnerabilidad de cualquier sistema o red de SEGA, o quebrantar cualquier medida de seguridad o autenticación;
- Evitar, omitir, eliminar, desactivar, dañar o eludir de cualquier otra forma cualquier medida tecnológica implementada por SEGA, sus proveedores o cualquier tercero (incluido otro usuario) para proteger los Servicios, su Cuenta o similar;
- Intentar acceder o buscar cualquier Servicio o descargar contenido desde los mismos mediante el uso de cualquier motor, programa, herramienta, agente, dispositivo o mecanismo (incluidas las arañas web, las herramientas de minería de datos y similares) distintos al software o los agentes de búsqueda facilitados por SEGA u otros navegadores web de terceros disponibles de forma generalizada;

- Enviar publicidad, material promocional, mensajes de correo electrónico, correo basura, spam, cadenas o cualquier otra forma de promoción no solicitada o no autorizada;
- Usar los Servicios o las funciones de los servicios asociados para cualquier propósito comercial o para el beneficio de un tercero, o de cualquier otra forma que no se autorice en este Acuerdo;
- Interferir o intentar interferir en el acceso de cualquier usuario, anfitrión o red, incluidos, de manera no exhaustiva, enviar un virus, sobrecargar, saturar, hacer spam o bombardear el correo electrónico de los Servicios;
- Recopilar, guardar o publicar información personalmente identificable (nombre, dirección, nombre de cuenta, etc.) de otros usuarios a través de los Servicios o las funciones asociadas, sin su consentimiento expreso;
- O infringir las normas o regulaciones aplicables.

7.3 Además de las prohibiciones generales enumeradas anteriormente, su uso de los Servicios puede regirse por reglas específicas que se aplican a aquellos Servicios y que pueden serle notificadas (en conjunto, las “Reglas”). Su cooperación en el entendimiento y el cumplimiento de las Reglas es esencial para garantizar que todos los Usuarios puedan disfrutar de su experiencia con los Servicios.

7.4 Para evitar confusiones, cualquier incumplimiento de los actos prohibidos anteriormente indicados o infracción de cualquier condición de este Acuerdo podría resultar en la suspensión o rescisión del acceso a su Cuenta y los Servicios, según el criterio exclusivo de SEGA, tal y como se detalla en la Sección 11 de este Acuerdo.

Usted puede notificar a SEGA sobre cualquier contenido de un usuario que crea que infringe este Acuerdo o sobre cualquier otro comportamiento inadecuado del usuario contactando con la [Asistencia de SEGA] .

8. Correos electrónicos, mensajes, blogs y chats, logros y concursos

8.1 SEGA podría poner a su disposición un correo electrónico, servicios de mensajería, blogs o chats (denominados en su conjunto “Software de comunicación”) a través de sus Servicios, ya sea directa o indirectamente mediante un proveedor externo. SEGA no se hace responsable de las comunicaciones realizadas por Usted y otros usuarios del Software de comunicación. Usted reconoce y acepta que otros pueden ver los datos personales que comunican a través del Software de comunicación, y que tal información podría estar ampliamente distribuida. Le recomendamos encarecidamente que no revele datos personales de

ningún tipo en sus comunicaciones públicas, a menos que Usted desee que tal información pase a ser inmediatamente de dominio público.

8.2 SEGA puede recompensarle por su participación en determinadas actividades en el ámbito de los Servicios. Cualquier recompensa está sujeta a condiciones adicionales. Por ejemplo, puede obtener puntos al usar ciertas funciones. Estos puntos pueden darle derecho a votar para influir en el proceso de toma de decisiones de SEGA o de uno de sus estudios de desarrollo, incluidos, pero sin limitarse a (i) determinar la funcionalidad y los diseños de los Productos futuros, (ii) identificar errores que deben ser abordados por parte de SEGA en futuras actualizaciones, y (iii) seleccionar ilustraciones de aficionados y mods preferidos que hayan sido publicados por otros usuarios (“Sugerencias”). SEGA tiene la facultad de asignar, a su discreción, recompensas y logros a su Cuenta, o de eliminar recompensas y logros que ya se hayan otorgado, si lo considera oportuno según su criterio exclusivo, y SEGA no tendrá ninguna responsabilidad ante Usted ni ante nadie por el ejercicio de tales derechos.

Para evitar confusiones, SEGA no tiene la obligación de seguir las Sugerencias que Usted proponga. SEGA decidirá según su criterio exclusivo si usa o no las Sugerencias en las futuras actualizaciones de los títulos de SEGA.

8.3 SEGA puede ofrecerle la oportunidad de participar en concursos para ganar premios, en cuyo caso se aplicarán términos adicionales relativos a dicho concurso o torneo.

9. Actualizaciones y cómo podrían afectarle

Usted acepta que podemos cargar automáticamente actualizaciones a estos Servicios cuando conecta su dispositivo a Internet o inicia sesión en su Cuenta. Además, su dispositivo podría descargar actualizaciones si lo ha configurado para que lo haga automáticamente o solicite manualmente a su dispositivo que descargue actualizaciones. Usted acepta que estas actualizaciones puedan actualizar la configuración de su dispositivo y cambiar o eliminar ciertas funciones de los Servicios. Si no actualiza su dispositivo, es posible que algunas o todas las funciones de los Servicios queden deshabilitadas hasta que se complete la actualización. SEGA puede enviarle un correo electrónico para notificarle acerca de cualquier actualización importante de su Cuenta.

10. Mantenimiento de la Cuenta y de los Servicios

Podemos retirar cualquier característica de los Servicios en cualquier momento y durante cualquier período sin aviso previo, como en caso de investigación de un

incidente de seguridad o para realizar tareas de mantenimiento del sistema y actualizaciones. SEGA puede enviarle un correo electrónico para notificarle acerca de trabajos que puedan afectar a su Cuenta.

11. Proteger su Cuenta y nuestros Servicios

11.1 Si creemos que Usted ha permitido que su Cuenta o dispositivo se use de una manera que infrinja este Acuerdo, o creemos que la seguridad de su Cuenta se ha visto comprometida, podemos tomar las medidas que consideremos razonables en esas circunstancias para proteger nuestros intereses y los de otros usuarios. En particular, podemos:

- Cargar actualizaciones en su sistema o dispositivo con la intención de restringir el uso no autorizado;
- Detener o suspender cualquier suscripción asociada con su Cuenta;
- Detener o suspender el acceso total o parcial a los Servicios;
- Deshabilitar temporalmente la Cuenta o eliminarla de forma permanente;
- O llevar a cabo, iniciar o participar en acciones legales privadas, criminales o gubernamentales contra Usted.

11.2 Mientras su Cuenta esté deshabilitada, es posible que no pueda usar los Servicios por los que ha pagado.

11.3 El fallo o la demora a la hora de tomar en respuesta a cualquier incumplimiento no es una renuncia a ninguno de nuestros derechos o recursos, y aún podemos medidas tomar en respuesta a dicho incumplimiento, oa cualquier otro futuro.

12. Derechos de propiedad intelectual

12.1 Los Servicios contienen ciertos materiales autorizados y SEGA y los titulares de las licencias de SEGA podrían proteger sus derechos en caso de incumplimiento de cualquier tipo de este Acuerdo. Salvo por lo expresamente autorizado en este Acuerdo, todo derecho, título e interés en los Servicios y todos los derechos de autor, marcas comerciales y propiedades intelectuales relacionadas, así como sus copias (incluidos, entre otros, los parches, actualizaciones, copias, obras derivadas, títulos, códigos de ordenador, temas, objetos, personajes, nombres de personajes, historias, diálogos, eslóganes, ubicaciones, conceptos, diseños, imágenes, animaciones, sonidos, composiciones musicales, efectos audiovisuales, texto, métodos operativos, derechos morales y “pequeñas aplicaciones” incorporadas a los Servicios y Materiales), pertenecen a SEGA o sus licenciatarios (en adelante “IP de SEGA”).

12.2 USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE NO TIENE DERECHO DE PROPIEDAD NI NINGÚN OTRO INTERÉS EN LA PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS E IP DE SEGA, Y TAMBIÉN RECONOCE Y ACEPTA QUE TALES DERECHOS SON Y SERÁN SIEMPRE PROPIEDAD DE SEGA Y QUE SERVIRÁN PARA SU BENEFICIO Y EL DE SUS AFILIADOS.

13. Prohibición de venta o asignación

SEGA no reconoce la transferencia de Servicios. Por lo tanto, Usted no podrá dar, comprar, vender, negociar, canjear, poner a la venta, intercambiar, licenciar, traspasar, asignar, intercambiar por efectivo o ceder de ninguna otra manera sus derechos, responsabilidades u obligaciones establecidas en el Acuerdo o en los Servicios, ya sea parcial o totalmente, sin el consentimiento previo escrito de SEGA. Cualquier intento en ese sentido se considera nulo y sin efecto.

14. Indemnización

A petición de SEGA, Usted acepta defensor, indemnizar y eximir a SEGA y sus afiliados de toda responsabilidad, reclamación, pérdida, costo y gasto, incluidos los honorarios de los abogados, que puedan derivar de (a) el uso que Usted haga o las actividades relacionadas con los Servicios; (b) cualquier incumplimiento del Acuerdo por su parte; o (c) cualquier alegación que sostenga que algún contenido que Usted haya facilitado a través de los Servicios infringe o quebranta cualquier derecho de autor, marca comercial, secreto comercial, derecho de privacidad o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, u otros derechos de terceros. SEGA se reserva el derecho, por cuenta propia, a asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a indemnización por su parte. En ese caso, usted deberá cooperar con SEGA para asegurar cualquier defensa disponible. Algunas jurisdicciones limitan las indemnizaciones al consumidor, lo que supone que algunas o todas las disposiciones de indemnización explicadas anteriormente no sean aplicables para Usted. En caso de que tenga que indemnizarnos, nos reservamos el derecho exclusivo a gestionar cualquier acción o procedimiento a nuestra discreción, incluida la decisión de llegar a un acuerdo y las condiciones del mismo.

15. Uso internacional

No declaramos que sean adecuados o estén disponibles para su uso en el lugar en el que se encuentre (a menos que así se especifique en el momento de la compra o de registro de los Servicios) ni al acceder a ellos desde territorios donde el contenido sea ilegal o esté prohibido. Aquellos que decidan acceder a los Servicios desde otros lugares lo harán por iniciativa propia y tendrán la responsabilidad de cumplir con las leyes locales, en la medida en que estas sean aplicables. Cualquier oferta o

información asociada con los Servicios será nula allá donde esté prohibida. Sin perjuicio de lo anterior, no se podrán exportar ni reexportar los Servicios (a) a ningún país (o residente de un país) sujetos a un embargo de los EE.UU. UU., ni (b) a nadie incluido en la lista de ciudadanos especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o en las listas del Departamento de Comercio de Estados Unidos de personas físicas y jurídicas con las que se prohíbe comerciar. Al acceder a los Servicios y hacer uso de ellos, Usted declara y garantiza que no se encuentra, no está bajo el control y no es residente de dichos países, ni aparece en ninguna de las listas mencionadas.

16. Finalización y vigencia de los términos

16.1 El Acuerdo aquí establecido mantendrá su vigencia y seguirá siendo aplicable hasta que una de las partes ponga fin al mismo. Usted es totalmente libre de cancelar o rescindir su Cuenta, si procede, y de dejar de usar los Servicios (o cualquier función de los Servicios) en cualquier momento, conforme a lo dispuesto en los términos de este Acuerdo. Sin perjuicio de ningún otro derecho de SEGA, podremos rescindir este Acuerdo en cualquier momento si Usted no cumple con sus términos y condiciones. Las disposiciones de las Secciones 5.4, 12, 13, 14, 16.2, 17, 18, 19, 20 y 21 sobrevivirán a la rescisión de este Acuerdo.

16.2 USTED ACEPTA Y RECONOCE NO TENER DERECHO A REEMBOLSO POR NINGUNA SUMA QUE HAYA SIDO PAGADA A SEGA ANTES DE CUALQUIER RESCISIÓN, A MENOS QUE SEGA ESTÉ OBLIGADA A HACERLO POR LEY, HAYA COMETIDO DOLO O HAYA ACTUADO CON NEGLIGENCIA GRAVE.

17. Medidas cautelares

En caso de que no se cumplieran específicamente los términos incluidos en este Acuerdo, SEGA se vería dañado de forma irreparable, por lo cual Usted reconoce el derecho de SEGA, sin necesidad de fianza, otra garantía o prueba de daños, a adoptar las medidas necesarias cuando sea preciso, incluidas medidas cautelares u otras compensaciones equitativas, además de otros recursos disponibles en virtud de la ley aplicable.

18. Protección de datos

Los datos personales que proporcione a SEGA durante el uso de su Cuenta SEGA se tratarán conforme a nuestra Política de privacidad, que contiene información sobre las prácticas de privacidad de datos de SEGA. Revise nuestra Política de privacidad, ubicada aquí ([\[Política de privacidad\]](#)).

19. Limitación de nuestra responsabilidad y sus derechos

19.1 EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, USTED ACEPTA EXPRESAMENTE UTILIZAR LOS SERVICIOS POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO Y QUE TODO RIESGO DERIVADO DE LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA PRECISIÓN Y EL ESFUERZO ES IGUALMENTE SUYO. EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITE LA LEY, LOS SERVICIOS SE OFRECEN "TAL CUAL" Y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD", CON TODOS SUS POSIBLES DEFECTOS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. SEGA RENUNCIA, POR EL PRESENTE ACUERDO, A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO A LOS SERVICIOS (Y LOS PRODUCTOS DE ESTOS SERVICIOS), YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA, ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO, PRECISIÓN, USO Y DISFRUTE Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES ANTERIORES, NOSOTROS NO DAMOS NINGUNA GARANTÍA DE QUE (A) LOS SERVICIOS CUMPLIRÁN CON SUS REQUISITOS, (B) LOS SERVICIOS SERÁN ININTERRUMPIDOS, OPORTUNOS, SEGUROS Y LIBRES DE ERRORES; (C) LOS SERVICIOS SERÁN INTEROPERABLES O COMPATIBLES CON SUS DISPOSITIVOS Y SOFTWARE; NI DE QUE (D) LOS RESULTADOS QUE SE PUEDAN OBTENER AL USAR LOS SERVICIOS SERÁN EFECTIVOS, EXACTOS O FIABLES. NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO DE CARÁCTER ESCRITO U ORAL POR PARTE DE SEGA O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS SERÁ CONSIDERADO COMO UNA GARANTÍA.

19.2 EN ALGÚN MOMENTO, CIERTAS FUNCIONES DE LOS SERVICIOS PODRÍAN QUEDAR OBSOLETAS Y SEGA NO SE COMPROMETE A ACTUALIZAR O MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS ASPECTOS DE LOS SERVICIOS. LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD CONTENIDAS EN ESTA SECCIÓN SON APLICABLES A CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR CUALQUIER FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO, ERROR, OMISIÓN, INTERRUPCIÓN, ELIMINACIÓN, DEFECTO, RETRASO EN EL FUNCIONAMIENTO O TRANSFERENCIA, VIRUS INFORMÁTICO, FALLO EN LAS LÍNEAS DE COMUNICACIÓN, ROBO O DESTRUCCIÓN, O BIEN POR EL ACCESO NO AUTORIZADO, ALTERACIÓN O USO DE LOS SERVICIOS, YA SEA POR VIOLACIÓN DE CONTRATO, COMPORTAMIENTO DELICTUAL, NEGLIGENCIA, O BAJO CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN. EL USO DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA DESCARGA O ADQUISICIÓN POR OTROS MEDIOS DE CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL Y CONTENIDO DE USUARIO A TRAVÉS DE, O ASOCIADOS CON, LOS SERVICIOS CORRE POR SU CUENTA Y RIESGO, Y USTED SERÁ EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR SU DISPOSITIVO O LA PÉRDIDA DE DATOS QUE DERIVADO DE CUENTOS ACCIONES.

19.3 SEGA NO REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN ACERCA DE SI ES ADECUADA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SERVICIOS. LA INFORMACIÓN O LOS GRÁFICOS ASOCIADOS PUBLICADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS PODRÍAN CONTENER INEXACTITUDES TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS. USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE PODRÍAN PRODUCIRSE INTERRUPCIONES TEMPORALES DE LOS SERVICIOS. DEL MISMO MODO, ENTIENDE Y ACEPTA QUE NOSOTROS NO TENEMOS CONTROL SOBRE LAS REDES QUE SON PROPIEDAD DE TERCEROS A LAS QUE USTED PODRÍA ACCEDER DURANTE SU USO DE LOS SERVICIOS Y, POR LO TANTO, TODO RETRASO O INTERRUPCIÓN DE LAS TRANSMISIONES DE OTRAS REDES ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE SEGA.

19.4 USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE SU ÚNICO RECURSO EN CASO DE DISPUTA CON SEGA ES DEJAR DE USAR LOS SERVICIOS. LA RESPONSABILIDAD DE SEGA HACIA USTED NO EXCEDERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA SUMA PAGADA POR USTED A SEGA O A SUS AFILIADOS POR LA FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS APLICABLE QUE HAYA OCASIONADO TAL RESPONSABILIDAD A MENOS QUE UN ACTO INTENCIONADO DE SEGA SEA LA CAUSA DE DICHA DISPUTA, O HAYA NEGLIGENCIA GRAVE POR PARTE DE SEGA.

EN NINGÚN CASO, NI SEGA NI SUS ASOCIADOS SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O ANTE NINGÚN TERCERO DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, PUNITIVO, ACCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO, NI DE CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑO, INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS CAUSADOS POR LA PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE DATOS O BENEFICIOS, HAYAMOS SIDO O NO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS SE PRODUZCAN Y SIGUIENDO CUALQUIER PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DERIVADO DE, O EN RELACIÓN CON, EL USO DE LOS SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD, LA PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, AVERÍA O MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO Y, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, LOS DAÑOS CAUSADOS POR LESIONES PERSONALES, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SEGA HAYA SIDO AVISADA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN TALES DAÑOS.

19.5 COMO ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES, EN TALES ESTADOS O JURISDICCIONES, LA RESPONSABILIDAD DE SEGA Y DE SUS AFILIADOS SE APLICARÁ SEGÚN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA

LEY, A MENOS QUE SEGA LOS HAYA CAUSADO INTENCIONADAMENTE O HAYA NEGLIGENCIA GRAVE POR PARTE DE SEGA.

20. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EE.UU. UU. Y CANADÁ

PARA RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, se aplicarán las siguientes disposiciones especiales. **A CONTINUACIÓN, SE INCLUYEN LOS TÉRMINOS COMPLETOS DEL ACUERDO DE ARBITRAJE ENTRE SEGA Y USTED.**

20A. AVISOS PARA USUARIOS DE CALIFORNIA Y NUEVA JERSEY

AVISO PARA LOS USUARIOS DE CALIFORNIA: conforme a la sección 1789.3 del Código Civil de California, los usuarios de servicios online residentes en California tienen derecho al siguiente aviso específico sobre derechos del consumidor: Puede ponerse en contacto por escrito con la Unidad de Asistencia para Reclamaciones de la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de California en la dirección 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California (EE. UU.) 95814, o por teléfono a través del (916) 445-1254 o (800) 952-5210.

AVISO A LOS USUARIOS DE NUEVA JERSEY: las secciones sobre indemnización (Sección 14) y limitación de la responsabilidad (Sección 19) no se aplican a los residentes de Nueva Jersey en la medida en que la Ley de Contratos, Garantías y Notificaciones de Veracidad para el Consumidor (TCCWNA, por sus siglas en inglés) de Nueva Jersey (NJSA §§ 56:12-14 a 56:12-18) prohíbe dicha aplicación.

20B. PARA RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA A ACCIONES POPULARES

Esta Sección 20B se le aplica si reside en Estados Unidos o Canadá o si ha adquirido la Cuenta o la utiliza en alguno de estos países.

Arbitraje vinculante: Usted y SEGA (cada “parte” a efectos de esta Sección y, en conjunto, “las partes”) aceptan que todas las reclamaciones que surjan de este Acuerdo (incluidas su interpretación, formación, rendimiento e interrupción), nuestra relación mutua y su uso de la Cuenta se resolverán únicamente por arbitraje vinculante, a menos que la reclamación se encuentre en las descripciones descritas a continuación. ESE ACUERDO SIGNIFICA QUE USTED Y SEGA ACEPTAN QUE TALES RECLAMACIONES NO SE RESOLVERÁN EN UN JUICIO ANTE JUEZ O JURADO. Este Acuerdo se aplica a todo tipo de reclamaciones, incluidas las legales, equitativas y

estatutarias, bajo cualquier teoría legal, incluidas las que se hayan aplicado. También se aplica incluso después de que deje de usar, borre, destruya o deje de poseer de cualquier otra manera la Cuenta. Si Usted o SEGA llevan a juicio una reclamación que esté sujeta a arbitraje a tenor de lo dispuesto en esta Sección, cualquiera de las partes podrá pedir al tribunal que pida a las partes resuelvan la reclamación por arbitraje. El árbitro, y no un tribunal, tendrá la autoridad exclusiva para decidir si alguna parte de esta Sección es válida o ejecutable, o si se aplica a una reclamación.

Resolución inicial de disputas: antes de iniciar el arbitraje de una reclamación contra SEGA, debe proporcionarnos una notificación de disputa por escrito que incluya su nombre, dirección de residencia, nombre de usuario, dirección de correo electrónico, número de teléfono, una descripción detallada de la disputa, una prueba del acuerdo entre usted y SEGA y la compensación que solicita. Las notificaciones de disputa que nos envíen deberán remitirse por correo electrónico a [\[SEGA_Account_notice_of_dispute@sega.com\]](mailto:[SEGA_Account_notice_of_dispute@sega.com]) con el asunto “Notice of Dispute” (Notificación de disputa). Antes de iniciar el arbitraje de una reclamación contra usted, le enviaremos una notificación de disputa por correo electrónico o postal, u otro medio apropiado, que incluya una descripción detallada de la disputa, la prueba del acuerdo entre nosotros y usted y la compensación que solicitamos. El plazo de prescripción se suspende a partir de la fecha de presentación de la notificación de disputa. Si no logramos resolver una disputa en un plazo de sesenta (60) días después de la recepción de la notificación de disputa (el “**Período inicial de resolución de disputas**”), usted o nosotros podemos iniciar el arbitraje. Una notificación de disputa no será válida, no iniciará el Periodo inicial de resolución de disputas y no le permitirá a usted ni a SEGA iniciar posteriormente una demanda o arbitraje, a menos que contenga toda la información requerida por este párrafo. Si cualquiera de las dos partes inicia un arbitraje sin haber proporcionado previamente una notificación de disputa válida y conforme, usted y SEGA acuerdan que el proveedor de arbitraje aplicable (o el árbitro, si se ha designado uno) deberá suspender el arbitraje hasta que la parte que lo iniciado cumpla con el periodo inicial de resolución de disputas. Usted y SEGA autorizan al proveedor de arbitraje o al árbitro a decidir sumariamente si la parte que inició un arbitraje cumplió con el requisito del Periodo inicial de resolución de disputas, calculadas únicamente en los términos de este Acuerdo y en la notificación de disputa (si la hubiera) que usted o SEGA proporcionaron antes de iniciar el arbitraje.

Proceso de arbitraje: un proceso de arbitraje se llevará a cabo ante un árbitro neutral y no ante un juez o jurado, por lo que Usted y SEGA aceptan renunciar al derecho a un juicio ante un juez o jurado. El proceso de arbitraje tiene normas distintas a las de una

demanda en un juzgado. Por ejemplo, el arbitraje es menos formal y suele proporcionar información más limitada entre las partes en el proceso de descubrimiento. Después de que el árbitro decida el resultado, la decisión será definitiva y Usted o SEGA generalmente no podrán cambiar el resultado en un tribunal.

Esta disposición sobre el arbitraje se realiza en virtud de una transacción que implica comercio interestatal, y la Ley Federal de Arbitraje (la “ **FAA** ”) regirá sobre la interpretación, aplicabilidad, ejecución y formación de este Acuerdo, sin perjuicio de cualquier otra disposición sobre la elección del derecho aplicable contenida en este Acuerdo.

Usted y SEGA aceptan que JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services, por sus siglas en inglés) administrará el arbitraje de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas Exhaustivas de Arbitraje (“ **Reglas de JAMS** ”), según corresponda, y se excluirán todas las reglas o procedimientos que rijan o permitirán las acciones colectivas. Pero si existe conflicto entre este Acuerdo y las reglas de JAMS, se seguirá este Acuerdo. Las reglas de JAMS que rigen el arbitraje se pueden consultar en <http://www.jamsadr.com/> o llamando a JAMS al (800) 352-5267. Su tarifa de arbitraje y la parte que le corresponde de la compensación al árbitro se regirán por las Reglas de JAMS, pero no incorporarán los Procedimientos de Acción Colectiva de JAMS. Las partes entienden que, en algunos casos, los costes del arbitraje podrían exceder los costes del litigio. Cada parte pagará los honorarios y costas legales, a menos que la reclamación permita que la parte ganadora recupere los honorarios y costas legales, en cuyo caso el árbitro podrá otorgárselos, según la ley aplicable. Si una de las partes no consigue impugnar la validez de la decisión o laudo del árbitro a través de un proceso judicial subsecuente, deberá pagar a la otra parte los honorarios y costas legales asociados con ese desafío. Si, por cualquier motivo, JAMS no está disponible o rechaza resolver el arbitraje, este será administrado por la AAA en función de sus Reglas de Arbitraje del Consumidor. En el caso de un arbitraje colectivo, tal y como se define a continuación, no se aplican las Reglas de JAMS, y el arbitraje colectivo estará sujeto a los términos establecidos a continuación bajo el título “Excepción al acuerdo por arbitraje: arbitraje colectivo”.

Ubicación: el arbitraje tendrá lugar en el condado de Los Ángeles, California, o en la provincia o condado donde Usted reside. Usted y SEGA aceptan someterse a la jurisdicción personal de cualquier tribunal estatal o federal en el condado de Los Ángeles, California, para realizar el arbitraje, suspender el procedimiento en espera del arbitraje o confirmar, modificar, revocar o presentar el laudo arbitral del árbitro.

Renuncia a iniciar acciones populares: las partes aceptan que llevarán a cabo cualquier arbitraje o proceso judicial a título personal, y no como acción popular o cualquier otra acción representativa, y renuncian expresamente a su derecho a presentar una acción popular o solicitar una reparación de carácter popular. En consecuencia:

NO PODRÁ DEMANDAR A SEGA COMO DEMANDANTE O MIEMBRO POPULAR DE UNA ACCIÓN POPULAR O CUALQUIER OTRA ACCIÓN REPRESENTATIVA, CONSOLIDADA O COLECTIVA.

Esta renuncia está sujeta a la excepción por arbitraje colectivo establecida a continuación bajo el título, “Excepción al acuerdo por arbitraje: arbitraje colectivo”. Si un tribunal o árbitro determina que la renuncia a iniciar populares dispuestas en este párrafo es nula o no se puede llevar a cabo acciones por cualquier motivo, o que se puede ejecutar el arbitraje con una acción popular, la Sección 20B se considera enteramente nula y se considera que las partes no han aceptado arbitrar las disputas.

Excepciones al acuerdo por arbitraje: las partes están de acuerdo en que ambas seguirán teniendo el derecho a acudir a los tribunales para resolver las siguientes reclamaciones:

- Reclamaciones relacionadas con la propiedad intelectual de SEGA (por ejemplo, marcas comerciales, imágenes comerciales, nombres de dominio, secretos comerciales, derechos de autor o patentes).
- Reclamaciones relacionadas con piratería o interferencias dolosas.
- Reclamaciones que no estén sujetas a un acuerdo de arbitraje según la ley y que no estén sobreseídas por leyes federales que permitan un acuerdo por arbitraje.
- Reclamaciones en un tribunal de instancias.

Cualquier disputa que no esté sujeta a arbitraje de conformidad con estas excepciones se resolverá en un tribunal de la jurisdicción competente sujeta a los requisitos descritos en la Sección 21.5.

Excepción al acuerdo por arbitraje/ arbitraje colectivo: si se presentan 20 o más demandas por arbitraje relacionadas con el mismo asunto o un asunto similar y que comparten cuestiones comunes de hecho o de derecho, y los abogados de las partes que presentan las demandas son los mismos o están coordinados, usted y nosotros acordamos que esto constituirá un “ **Arbitraje colectivo** ”. Si se inicia un arbitraje colectivo, usted y nosotros acordamos que será administrado por los Procedimientos

e Instrucciones de Arbitraje colectivo de JAMS (las “ **Reglas de arbitraje colectivo de JAMS** ”) y en función de las reglas establecidas en este Acuerdo. Si existe conflicto entre este Acuerdo y las Reglas de arbitraje colectivo de JAMS, se seguirá este Acuerdo. Puede consultar las Reglas de arbitraje colectivo de JAMS en <http://www.jamsadr.com/> o llamando al 1-800-352-5267. Usted y nosotros acordamos que todas las demandas que formen parte del mismo arbitraje colectivo se consolidarán en un único grupo y que un comité de tres mediadores, elegidos de acuerdo con las reglas de JAMS aplicables, con honorarios evaluados a cada parte en función del Plan de honorarios de los procedimientos de arbitraje colectivo de JAMS, decidirá (i) cualquier moción dispositiva, (ii) todas las cuestiones comunes de hecho o de derecho, y (iii) cualquier cuestión común de daños. Si alguna demanda o cuestión queda sin resolver tras el fallo por parte del comité de tres mediadores, las partes iniciarán una mediación, cuyos honorarios correrán a cargo de ambas partes por igual, para intentar de buena fe resolver las demandas restantes. Si no se llega a un acuerdo, las demandas restantes se agruparán en grupos de 100, o grupos de 10 si el número total de demandas es inferior a 200, y cada grupo lo resolverá un único mediador elegido de acuerdo con las Reglas de arbitraje colectivo de JAMS aplicables. Durante la fase de agrupación, usted y nosotros acordamos que cualquier procedimiento no previsto por este Acuerdo y las Reglas de arbitraje colectivo de JAMS se decidirá de acuerdo con los Procedimientos y las Reglas Simplificadas de Arbitraje de JAMS, que están disponibles en <http://www.jamsadr.com> o llamando al 1-800-352-5267. Si, por cualquier motivo, JAMS no está disponible o rechaza resolver el arbitraje colectivo, este será administrado por FedArb en función de su Marco para Procedimientos de Arbitraje Colectivo ADR-MDL.

Derecho de cancelación de 30 días: tiene derecho a renunciar y no someterse al arbitraje y las disposiciones de renuncia a la acción popular descritas en la Sección 20B; para ello, deberá enviar una notificación escrita en la que exponga su decisión de renunciar al arbitraje a la siguiente dirección: SEGA CORPORATION, Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 141-0033, Japón o, alternativamente, 140 Progress, Suite #100, Irvine, CA 92618, EE. UU. UU., A la atención de: Departamento de Asuntos Legales. La notificación debe incluir la siguiente información:

- Su nombre completo.
- Su dirección de correo postal.
- La fecha en que registró la Cuenta.

- Todos los nombres o identificadores que utilizan para acceder a la Cuenta o utilizarla.
- Su firma.

La notificación se debe enviar en un plazo de 30 días tras registrar la Cuenta (y haber aceptado estas condiciones); de lo contrario, Usted aceptará que las disputas se resuelvan mediante arbitraje, de conformidad con esta Sección. Si renuncia a estas disposiciones sobre el arbitraje, SEGA tampoco se someterá a ellas.

21. Varios

21.1 Este Acuerdo representa el acuerdo completo entre SEGA y Usted en lo referente a los Servicios y la Cuenta, y reemplaza a cualquier acuerdo, declaración, garantía o entendimientos anteriores entre SEGA y Usted (ya fueron llevados a cabo de manera negligente o inocente, pero excluyendo cualquier otro que haya sido realizado de forma fraudulenta), concernientes al mismo asunto. Cada Producto podría tener su propio ALUF. En caso de conflicto entre el ALUF y este Acuerdo, se aplicarán las condiciones del ALUF. SEGA se reserva el derecho a cambiar o modificar este Acuerdo en cualquier momento, de cualquier manera, sin ninguna responsabilidad ya su única discreción.

21.2 Si se determina que alguna parte de este Acuerdo no es válida, o no es ejecutable, conforme a la legislación aplicable, incluidas, de manera no exhaustiva, las exclusiones de garantías y las limitaciones de responsabilidad establecidas anteriormente, la disposición no válida o no aplicable se reemplazará por la disposición válida y aplicable que más se acerque a la intención de la disposición original y el resto del Acuerdo continuará en vigor. La falta de ejercicio o aplicación por nuestra parte de cualquier disposición del Acuerdo o derechos relacionados no constituye una exención a dicha disposición.

21.3 SEGA puede ceder este Acuerdo, en conjunto o en parte, cuando lo estime oportuno. No obstante, Usted no podrá ceder, transferir ni sublicenciar ninguno de los derechos u obligaciones contenidos en este Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de SEGA.

21.4 Nada de lo dispuesto en este Acuerdo otorga o pretende otorgar ningún derecho o condición de beneficio para que terceras partes puedan aplicar ningún término de este Acuerdo.

21.5 Resolución de disputas no sujetas a arbitraje: cualquier disputa que no esté sujeta a arbitraje según la Sección 20B de este Acuerdo se regirá por las leyes de

Japón y Usted acepta someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del distrito de Tokio. Sin embargo, los usuarios que residen habitualmente en el extranjero pueden acogerse a las disposiciones obligatorias relativas a la protección del consumidor de su país de residencia.

Puede ponerse en contacto con SEGA en esta dirección:

CORPORACIÓN SEGA

Torre del jardín Sumitomo Fudosan Osaki,

1-1-1, Nishi-Shinagawa,

Shinagawa-ku, Tokio 141-0033

(Japón)

[Asistencia de SEGA]